Esame per Agente Immobiliare

Edizioni Simone - Riassunto

Edizione: 2025
Numero edizione: XVIII

Il riassunto è rivolto a chi deve sostenere la prova di idoneità per l'abilitazione alla professione di mediatore immobiliare. L'accesso a questa attività presuppone una preparazione mirata in diverse materie legate al settore immobiliare e il superamento di un esame, articolato in una prova scritta e una orale, da svolgersi presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Parte I – Discipline giuridiche

Capitolo 1 – La mediazione e il mandato

———

1. La mediazione: la disciplina del codice civile (artt. 1754-1765, 2950)

La **mediazione** è l'attività svolta da un soggetto **imparziale** che mette in relazione **due o più parti** per la conclusione di un **affare**, senza essere legato ad esse da rapporti di **collaborazione**, **dipendenza** o **rappresentanza**.
Il **mediatore** ha diritto alla **provvigione** da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento.
La **responsabilità del mediatore** riguarda l'obbligo di comunicare alle parti le **circostanze note** che possono influire sulla **sicurezza dell'affare**.
L'art. **2950 c.c.** disciplina la **prescrizione annuale** del diritto alla provvigione.

———

2. Quadro legislativo sulla mediazione

La disciplina della **mediazione** è regolata dal **codice civile** e dalla **normativa speciale**, in particolare dalla **legge n. 39/1989** e dalle successive modifiche.

Il quadro normativo definisce **requisiti**, **obblighi**, **controlli** e **sanzioni** relativi all'esercizio dell'attività di mediazione.

———

3. La L. 3 febbraio 1989, n. 39: la procedura per l'esercizio dell'attività di mediazione

La **legge n. 39/1989** disciplina l'attività di mediazione, stabilendo **requisiti soggettivi**, **modalità di accesso** alla professione, nonché regole di **vigilanza** e **sanzioni**.

3.1 Il ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione

La legge prevedeva l'**iscrizione** degli **Agenti di Affari in Mediazione** in un apposito **Ruolo** tenuto dalle **Camere di Commercio**, quale condizione per l'esercizio dell'attività.

3.2 La soppressione del Ruolo previsto dall'art. 2 della L. 39/1989 e gli sviluppi della normativa

Il **Ruolo** è stato **soppresso** in attuazione della normativa di **liberalizzazione**, ed è stato sostituito dall'**iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA**, restando obbligatorio il possesso dei **requisiti di legge**.

3.3 Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione

Per esercitare l'attività di mediazione sono richiesti:

- **requisiti di onorabilità**
- **requisiti professionali**
- **superamento dell'esame abilitante**
- **iscrizione** nei registri previsti

3.4 Iscrizione e incompatibilità

L'attività di mediazione è soggetta a **incompatibilità** con attività imprenditoriali o professionali che compromettano l'**imparzialità**, nonché con rapporti di **lavoro dipendente**, salvo le eccezioni previste dalla legge.

3.5 La provvigione

Il **diritto alla provvigione** sorge quando l'affare è concluso per effetto dell'intervento del **mediatore**.
La **misura della provvigione** è determinata dagli **usi** o da specifico **accordo tra le parti**.

3.6 Moduli e formulari

I **moduli e formulari** utilizzati dai mediatori devono essere **depositati presso la Camera di Commercio** competente e conformi alla **normativa vigente**.

3.7 Organi preposti alla tenuta e alla gestione del soppresso Ruolo
Le funzioni di **controllo** e **vigilanza** sono attribuite alle **Camere di Commercio**, competenti alla gestione dei registri e alla verifica dei **requisiti**.

3.8 L'esame camerale abilitante all'iscrizione nel soppresso Ruolo
L'**esame camerale** verificava il possesso delle **competenze giuridiche e tecniche** necessarie per l'esercizio dell'attività di mediazione.

3.9 Sanzioni disciplinari
Le **sanzioni disciplinari** sono applicate in caso di violazione delle norme professionali e possono comportare la **sospensione dall'attività**.

3.10 Sanzioni amministrative
La normativa prevede **sanzioni amministrative pecuniarie** in caso di esercizio abusivo dell'attività o violazione degli obblighi di legge.

3.11 Sanzioni penali
In specifiche ipotesi sono previste **sanzioni penali** per comportamenti illeciti connessi all'esercizio dell'attività di mediazione.

3.12 Polizza assicurativa
Il mediatore è obbligato a stipulare una **polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale** a tutela dei clienti.

———

4. Il mandato e il ruolo istituito dalla L. 39/1989

Il **mandato** si distingue dalla mediazione poiché il **mandatario** opera nell'interesse di una **parte determinata**, sulla base di un **rapporto contrattuale**.

———

5. Gli articoli del codice civile sul mandato (artt. 1703-1730)

Il **mandato** è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere **atti giuridici** per conto dell'altra.

5.1 Disposizioni generali
Il mandato può essere **gratuito o oneroso** e deve essere eseguito con la **diligenza del buon padre di famiglia**.

5.2 Obblighi del mandatario
Il **mandatario** ha l'obbligo di:
- **eseguire il mandato**
- **rendere il conto**
- **informare il mandante**
- **custodire i beni ricevuti**

5.3 Obblighi del mandante
Il **mandante** deve:
- **fornire i mezzi necessari**
- **rimborsare le spese**
- **corrispondere il compenso**, se dovuto
- **manlevare il mandatario**

5.4 Estinzione del mandato
Il mandato si estingue per **revoca**, **rinuncia**, **morte** o **incapacità** di una delle parti, oppure per il **compimento dell'atto**.

Capitolo 2 – Introduzione al diritto

———

1. L'ordinamento giuridico

L'**ordinamento giuridico** è l'insieme delle **norme giuridiche** che regolano l'organizzazione e il funzionamento di una collettività.
Esso si caratterizza per **unità**, **coerenza** e **completezza**, ed è volto a disciplinare i **rapporti sociali**.

———

2. Diritto oggettivo e diritto soggettivo

Il **diritto oggettivo** è l'insieme delle **norme giuridiche** vigenti in un determinato ordinamento.

Il **diritto soggettivo** è la **posizione giuridica attiva** riconosciuta a un soggetto dall'ordinamento, consistente nel potere di tutelare un proprio interesse.

———

3. Diritto pubblico e diritto privato

Il **diritto pubblico** disciplina i rapporti in cui è coinvolta la **pubblica amministrazione** in posizione di supremazia.
Il **diritto privato** regola i rapporti tra **soggetti in posizione di parità**, tutelando interessi privati.

———

4. Le fonti del diritto

Le **fonti del diritto** sono gli atti o i fatti idonei a produrre **norme giuridiche**.
Si distinguono in **fonti primarie**, **secondarie** e **usi**, secondo un criterio gerarchico.

———

5. Gli oggetti del diritto

Gli **oggetti del diritto** sono i **beni** e le utilità suscettibili di formare oggetto di diritti.

5.1 Classificazione dei beni: beni mobili e beni immobili
I **beni immobili** sono il suolo, le costruzioni e ciò che è stabilmente incorporato al suolo.
I **beni mobili** comprendono tutti gli altri beni non qualificabili come immobili.

5.2 Altre principali distinzioni
I beni si distinguono inoltre in:

- **beni fungibili e infungibili**
- **beni consumabili e inconsumabili**
- **beni divisibili e indivisibili**

5.3 Rapporti tra beni: pertinenze
Le **pertinenze** sono beni destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento di un altro bene principale.